

주 의 요 구

1. 제 목 : 수의계약 부적정

2. 관계기관 : ■■보훈병원

3. 내 용

가. 중기경쟁제품 계약에 관한 사항

1) 업무개요

■■보훈병원에서는 사무용 및 병실용 소모품의 효율적 구매를 위해 [표 1]과 같이 연간단가 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 소모품 ##종 연간단가 계약 내역

(단위: 천 원)

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액	계약 품목
소모품류 75종	@@@@	'19.05.29. ~ '20.05.31.	\$\$\$	· 복사용지 · 점보롤(화장실용 휴지) · 건전지 등 사무·병실용품

2) 관계법령 및 판단기준

「판로지원법」제6조에서 따르면 중소벤처기업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”)으로 지정할 수 있다고 정하고 있으며, 같은 법 제9조(직접 생산의 확인 등)에 따르면 공공기관의 장은 경쟁제품에 대해 대통령령으로 정하는 금액(추정가격 1천만 원) 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원은 물품구매 시 경쟁제품 해당 여부를 검토하고, 경쟁 제품을 규정금액 이상으로 구매할 경우 해당 품목의 직접생산 여부를 확인하여 유자격업체와 계약을 진행하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원의 소모품 계약내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 경쟁 제품에 해당하는 화장실용 화장지(점보롤) 및 복사용지를 1천만 원 이상 구매하면서 계약상대자의 직접 생산여부를 확인하지 않고 자격이 없는 업체와 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

[표 2] 소모품 계약품목 중 중소기업자간 경쟁제품 계약내역

(단위: 원)

구 분	규격	수량	단가	계약금액
복사용지	A4, 75g	## box	\$\$\$	\$\$\$
점보롤	300m, 2겹	## box	\$\$\$	\$\$\$

나. 동일업체와 복수계약 체결에 관한 사항

1) 업무개요

■■보훈병원에서는 소모품 연간 구매, 음식물 폐기물 위탁처리를 위해 [표 3]과 같이 동일업체와 각 2건의 계약을 수의계약의 방법으로 체결하였습니다.

[표 3] 소모품 구매 및 음식물류 폐기물 위탁처리 계약 현황

(단위: 천 원)

계약상대자	계 약 명	계약일자	계약기간	계약금액	수의계약 근거
@@@@	소모품류 ##종	19.05.29.	19.05.29. ~20.05.31.	\$\$\$	5천만원이하 여성기업
	청소용 소모품류 ##종	19.05.31.	19.05.31. ~20.05.31.	\$\$\$	
*****	음식물류 폐기물(잔반) 위탁처리	19.09.30.	19.09.30. ~20.09.30.	\$\$\$	2천만원 이하 용역계약
	음식물류 폐기물(전처리) 위탁처리	19.09.30.	19.09.30. ~20.09.30.	\$\$\$	

2) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있으며 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 「국가계약법시행령」제26조(수익계약에 의할 수 있는 경우)에 따르면 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 2천만 원 이하의 물품의 제조·구매 및 용역계약과 여성·장애인·사회적기업과 체결하는 5천만 원 이하의 계약에 대해서는 수익계약을 체결할 수 있도록 정하고 있습니다.

한편 「기획재정부 계약예규 정부입찰·계약 집행기준」제10조의3(소액수익계약시 유의사항)에 따르면 단일공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수익계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원은 공통성격의 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 소액 수익계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극적으로 검토하여야 하며 효율성 및 기타사유로 수익계약을 체결하더라도 금액한도 등을 검토하여 계약을 추진하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원은 소모품 및 음식물류 폐기물에 대하여 @@@@ 및 *****과 복수계약을 동시에 진행하면서 [표 4]와 같이 계약내용이 유사·일치하고 계약상대자, 사업예산 및 관리부서 동일 등 통합하여 입찰방법으로 계약을 추진하는 것이 타당함에도 수익계약이 가능한 금액범위 내로 분할하여 계약을 체결하였습니다.

[표 4] 소모품 및 음식물류 폐기물 위탁처리 계약 세부 내역

(단위: 천 원)

계약상대자	계 약 명	계약금액	계약 내역 및 수익계약 금액범위
@@@@ (여성기업)	소모품류 ##종	\$\$\$	· 락스, 가루비누, 고무장갑 등 병실용 공산품 · 건전지류, 비닐, 복사용지 등 사무용 공산품
	청소용 소모품류 ##종	\$\$\$	· 락스, 가루비누, 고무장갑, 왁스 등 청소용품 (락스, 고무장갑은 상기 계약과 동일 품목)
	합 계	\$\$\$	단일 건 수익계약 가능 범위 : 5천만 원
*****	음식물류 폐기물(잔반) 위탁처리	\$\$\$	· 예상배출량 @@@kg · 처리단가 \$\$원/kg
	음식물류 폐기물(전처리) 위탁처리	\$\$\$	· 예상배출량 @@@kg · 처리단가 \$\$원/kg
	합 계	\$\$\$	단일 건 수익계약 가능 범위 : 2천만 원

4. 관계기관 의견 : ■■보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 물품 계약 시 「판로지원법」을 준수하고 동일업체와 복수계약 체결 시 통합발주를 검토하는 등 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■보훈병원장은

- ‘가’항 관련 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며,(주의)
- ‘나’항 관련 동일업체와 복수의 계약을 소액수의계약의 방법으로 추진할 경우 통합하여 입찰 추진하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
관리부	***	○○○	&&&	'19.02.19. ~ 현 재	관리부	주 의